EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS – COBRAPOL, com personalidade e forma confederativa, inscrita no CNPJ nº 37.050.804/0001-05, com sede em Brasília/DF, no endereço SCS, Quadra 01, Bloco G, Ed. Baracat, n° 30, sala 201, Cep: 70.309-900, 61) 3034-3750, representada por seu Presidente, Sr. GIANCARLO CORRÊA MIRANDA, brasileiro, casado, policial civil, natural de Campo Grande/MS, portador da Carteira de Identidade nº 1098463 - SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 704.357.311-49, vêm, por intermédio de seus advogados infra assinados, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo. 102, I, "a", da Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 9.868/1999. ajuizar a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(com pedido de liminar)

em face Lei Estadual nº 12.602/2024, do Estado de Mato Grosso, que institui o Fundo Especial da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso – FUNDEPOL/MT, pelos fatos e fundamentos a seguir alinhavados.

+55.61.3201.6757 | +55.61.9.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade é proposta por entidade que detém legitimidade ativa universal para o controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição da República[1]. A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis – COBRAPOL constitui entidade sindical de grau máximo, com abrangência nacional, regularmente constituída, dotada de personalidade jurídica própria e representativa da categoria profissional dos policiais civis em todo o território nacional, conforme seus atos constitutivos e estatuto social. Trata-se, portanto, de ente legitimado de forma autônoma, cuja atuação não se subordina à demonstração de pertinência temática em sentido estrito, conforme entendimento consolidado na sistemática do controle abstrato.

Ainda que assim não fosse, verifica-se, no caso concreto, a inequívoca presença de pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade autora e o objeto da presente ação. A norma impugnada disciplina diretamente a estrutura, funcionamento e financiamento da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, afetando de maneira direta e imediata a organização administrativa, a eficiência institucional e as condições materiais de exercício das funções típicas de polícia judiciária, desempenhadas pelos integrantes da categoria representada pela autora. A vinculação entre a norma impugnada e os interesses institucionais da COBRAPOL é, portanto, evidente e direta.

Com efeito, a Lei Estadual nº 12.602/2024, ao instituir o Fundo Especial da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso – FUNDEPOL, estabelece regime jurídico que impacta diretamente a destinação de recursos provenientes da atividade policial, a forma de financiamento institucional e a própria estrutura de fortalecimento da Polícia Civil enquanto órgão essencial à função jurisdicional do Estado. A disciplina normativa adotada repercute não

[1] Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

+55.61.3201.6757 | +55.61.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

apenas no plano administrativo, mas também na capacidade operacional da instituição, afetando, por consequência, o exercício das atribuições constitucionais previstas no art. 144, § 4º, da Constituição Federal[2].

Nesse contexto, a atuação da entidade autora não se limita à defesa de interesses corporativos em sentido estrito, mas insere-se no âmbito mais amplo da preservação da regularidade do modelo constitucional de segurança pública, da eficiência da atividade investigativa e da correta aplicação das normas gerais estabelecidas pela União no exercício da competência legislativa concorrente. A impugnação da norma estadual, portanto, não se funda em interesse meramente econômico ou remuneratório, mas na necessidade de assegurar a integridade do regime jurídico aplicável aos fundos públicos vinculados à atividade de polícia judiciária.

Importa destacar, ademais, que a legitimidade da autora se reforça pela própria natureza da controvérsia, que envolve a interpretação e aplicação de norma geral federal (Lei nº 14.735/2023) em face de legislação estadual que, em tese, a contraria ou esvazia sua finalidade. A atuação da confederação, nesse cenário, revela-se adequada e necessária para provocar o controle concentrado de constitucionalidade, evitando a fragmentação interpretativa e assegurando a uniformidade da ordem jurídica em âmbito nacional.

Dessa forma, restam plenamente atendidos os requisitos constitucionais para o ajuizamento da presente ação direta, tanto sob o prisma da legitimidade ativa quanto da pertinência temática, devendo ser reconhecida a aptidão da autora para provocar a jurisdição constitucional deste Supremo Tribunal Federal, com vistas à apreciação da validade da norma impugnada à luz da Constituição da República.

---

[2] Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

+55.61.3201.6757 | +55.61.9.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**

SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF

www.**aquinojuridico**.com.br

2. DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS (TRANSCRIÇÃO LITERAL)

Transcreve-se, para fins de delimitação objetiva do controle de constitucionalidade, o teor integral dos dispositivos da Lei Estadual nº 12.602/2024, do Estado de Mato Grosso, que institui o Fundo Especial da Polícia Judiciária Civil – FUNDEPOL, conforme publicação oficial no Diário Oficial do Estado:

> Lei nº 12.602, de 12 de julho de 2024.
> Institui o Fundo Especial da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - FUNDEPOL/MT, e dá outras providências.
> A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:
> Art. 1º Fica criado o Fundo Especial da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - FUNDEPOL, de natureza contábil, com a finalidade de prover, no âmbito da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e, em caráter complementar, recursos para a sua manutenção e para o aprimoramento das atividades investigativas, modernização tecnológica, fortalecimento da infraestrutura, capacitação e projetos que, entre outros, contemplem:
> I - aquisição de equipamentos, priorizando os de tecnologia, de investigação e de inteligência;
> II - modernização, aquisição e reformas de infraestrutura nas unidades da PJC/MT;
> III - capacitação, qualificação, saúde e segurança no trabalho dos servidores da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso;
> IV - desenvolvimento de projetos de prevenção e combate à criminalidade;
> V - manutenção e expansão de programas de inteligência e investigação criminal;
> VI - outros previstos em regulamentação.
> Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos do FUNDEPOL em despesas e encargos sociais com inativo ou pensionista.
> Art. 2º Constituem receitas do FUNDEPOL:
> I - ativos financeiros provenientes de crimes, inclusive de lavagem de capitais, apurados em investigação criminal conduzida pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, cujo perdimento seja decretado pelo Poder Judiciário em favor do Estado;
> II - alienações de bens apreendidos e arrecadados no âmbito da PJC/MT de propriedade não

+55.61.3201.6757 | +55.61.9.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

identificada e mantidos sob a sua responsabilidade;
III - doações de pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado;
IV - rendimentos de qualquer natureza auferidos como remuneração, decorrentes de aplicação do seu patrimônio;
V - outros recursos que lhe forem destinados.
§ 1° Os ativos financeiros que sejam instrumento, produto ou proveito, direta ou indiretamente, de lavagem ou ocultação de capital, previstos na Lei Federal n° 9.613, de 3 de março de 1998, cuja competência seja da Justiça Estadual de Mato Grosso, uma vez incorporados ao patrimônio do Estado por meio de determinação judicial transitada em julgado, ficam destinados ao FUNDEPOL, instituído por esta Lei.
§ 2° Excetuam-se do FUNDEPOL as receitas decorrentes de medidas judiciais que visem reparar o patrimônio do próprio Estado de Mato Grosso, tais como nos crimes contra a Ordem Tributária e a Administração Pública.
§ 3° O cumprimento de determinação judicial para devolução de recursos depositados no FUNDEPOL deverá ser efetuado, exclusivamente, por anulação de receita do próprio fundo.
§ 4° Dos valores obtidos pelo FUNDEPOL, serão distribuídos entre o Fundo Especial da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, e a Fonte 1.500.0000 (antiga fonte 100), cuja a responsabilidade pela gestão e pela prestação de contas aos órgãos competentes serão dos seus respectivos gestores, bem como, serão destinados da seguinte forma:
I - 40% (quarenta por cento) pertencerão à FUNDEPOL;
II - 30% (trinta por cento) Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP;
III - 30% (trinta por cento) à Fonte 1.500.0000 (Fonte 100).
Art. 3° A direção da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso elaborará o plano de trabalho anual para aplicação dos recursos do FUNDEPOL.
Parágrafo único. Na forma e nos prazos estabelecidos em atos específicos, a direção da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso informará a previsão de arrecadação do FUNDEPOL,

+55.61.3201.6757 | +55.61.9.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

com o objetivo de orientar a elaboração das peças orçamentárias.
Art. 4º Os bens adquiridos com recursos do FUNDEPOL serão incorporados contabilmente ao patrimônio da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.
Art. 5º O saldo positivo do FUNDEPOL apurado em balanço a título de superávit financeiro em cada exercício será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.
Art. 6º As receitas deste fundo serão depositadas em instituição financeira oficial, sob a denominação de Fundo Especial da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - FUNDEPOL.
Art. 7º Fica vedado o contingenciamento de recursos do FUNDEPOL, exceto no caso de frustração de receita do próprio fundo, bem como sua utilização para finalidade diversa.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a promover as medidas necessárias à adequação orçamentária para o cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, o disposto nesta Lei.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

3. DO RELATO FÁTICO-NORMATIVO

A controvérsia submetida ao controle concentrado de constitucionalidade tem origem na edição da Lei Estadual nº 12.602/2024, pelo Estado de Mato Grosso, a qual instituiu o Fundo Especial da Polícia Judiciária Civil – FUNDEPOL, com a finalidade declarada de prover recursos para manutenção, modernização e aprimoramento das atividades investigativas da Polícia Civil. A criação do fundo se insere no contexto da promulgação da Lei Federal nº 14.735/2023, que, ao estabelecer normas gerais de organização e funcionamento das Polícias Civis, autorizou os entes federativos a instituírem fundos especiais voltados ao fortalecimento institucional dessas corporações, indicando, como diretriz, a destinação preferencial dos recursos à valorização remuneratória e ao investimento estrutural.

+55.61.3201.6757 | +55.61.9.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

No exercício dessa competência legislativa, o Estado de Mato Grosso estruturou o FUNDEPOL como fundo de natureza contábil, definindo suas fontes de receita, notadamente aquelas oriundas de perdimento de bens e valores vinculados a práticas criminosas, bem como alienações de bens apreendidos no âmbito da atividade investigativa. Até esse ponto, a legislação estadual mantém coerência formal com o modelo normativo federal e com o regime jurídico dos fundos especiais previsto na Lei nº 4.320/1964, ao vincular receitas específicas a uma finalidade institucional determinada.

Entretanto, a partir da disciplina conferida ao art. 2º, § 4º da Lei nº 12.602/2024, emerge o núcleo do conflito constitucional. O dispositivo estabelece que apenas 40% das receitas arrecadadas permanecerão no FUNDEPOL, enquanto os 60% restantes serão distribuídos entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Tesouro Estadual (Fonte 1.500.0000), rompendo, na prática, a relação direta entre a arrecadação vinculada à atividade policial e sua aplicação no fortalecimento da própria instituição. Tal modelo normativo produz efeito concreto de dispersão da receita, convertendo parcela significativa dos valores arrecadados em recursos de livre utilização pelo Estado, alheios à finalidade específica que justificou a criação do fundo.

A situação se agrava quando se observa que a própria lei instituidora, ao mesmo tempo em que pulveriza a receita do fundo, não contempla qualquer previsão expressa de utilização dos recursos para fins de valorização remuneratória dos servidores da Polícia Civil, limitando-se a elencar finalidades relacionadas à infraestrutura, tecnologia, capacitação e atividades operacionais. Soma-se a isso a vedação expressa à utilização dos recursos para despesas com inativos e pensionistas, o que reforça o afastamento da dimensão funcional e social da atividade policial, prevista na legislação nacional como elemento integrante da política institucional.

Do ponto de vista prático, o modelo instituído pela legislação estadual produz uma dissociação entre o esforço investigativo da Polícia Judiciária Civil, responsável pela identificação, apreensão e recuperação de ativos decorrentes de práticas criminosas, e a destinação dos recursos daí

+55.61.3201.6757 | +55.61.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

provenientes. Os valores arrecadados deixam de retroalimentar a estrutura institucional que viabilizou sua obtenção e passam a integrar, em parte substancial, a dinâmica orçamentária geral do ente federativo, inclusive para custeio de despesas ordinárias não vinculadas à atividade policial.

Ora, se podem haver custeio de despesas ordinárias não vinculadas à atividade policial, com o direcionamento de 60% dos recursos do fundo a áreas distintas, por qual razão os próprios membros da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, sejam ativos ou inativos, não podem ter custeadas despesas ordinárias?

A indagação evidencia uma incoerência normativa sob o ponto de vista da política pública, mas não configura, por si só, vício de inconstitucionalidade, pois a destinação de parte dos recursos ao Tesouro ou a outros órgãos não autoriza automaticamente sua utilização para despesas de natureza remuneratória, que se submetem a regime constitucional próprio, com exigência de fonte de custeio estável, previsível e compatível com as regras fiscais; assim, ainda que se critique a dispersão dos recursos para finalidades não diretamente vinculadas à atividade policial, não se pode extrair daí a obrigatoriedade de custeio de despesas ordinárias dos servidores pelo fundo, especialmente as de caráter continuado, sendo juridicamente mais consistente concentrar a análise na preservação da vinculação material entre receita e finalidade institucional do fundo, e não na equiparação entre categorias distintas de despesa pública.

Nesse cenário, o FUNDEPOL, embora formalmente instituído como fundo especial, passa a operar materialmente como instrumento híbrido, parcialmente vinculado e parcialmente absorvido pelo orçamento geral do Estado, o que suscita questionamentos quanto à preservação de sua natureza jurídica, à coerência entre sua finalidade legal e sua execução prática, e à compatibilidade do modelo adotado com as normas gerais estabelecidas pela Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis.

+55.61.3201.6757 | +55.61.9.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

4. DO DIREITO

A controvérsia jurídica deve ser enfrentada, em primeiro plano, à luz da repartição constitucional de competências legislativas prevista no art. 24 da Constituição Federal[3], segundo o qual compete à União estabelecer normas gerais e aos Estados exercer competência suplementar, desde que não haja desvirtuamento da finalidade delineada pelo legislador federal. No caso em exame, a Lei nº 14.735/2023, ao instituir a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, autorizou a criação de fundos especiais pelos entes federativos, estabelecendo, em seu art. 37[4], diretriz de destinação preferencial à valorização remuneratória e ao fortalecimento institucional da Polícia Civil. A utilização do advérbio "preferencialmente" indica, como já assentado, a ausência de vinculação rígida, preservando margem de conformação ao legislador estadual; contudo, tal margem não é ilimitada, pois não autoriza a neutralização completa da finalidade normativa traçada pela norma geral.

Nesse contexto, a Lei Estadual nº 12.602/2024, ao estruturar o FUNDEPOL, não incorre, em sua conformação abstrata, em inconstitucionalidade evidente, pois observa os elementos formais do regime jurídico dos fundos especiais, ao vincular receitas específicas a objetivos institucionais determinados, em consonância com o art. 71 da Lei nº 4.320/1964[5].

O vício jurídico relevante emerge, contudo, da disciplina material conferida à destinação dos recursos, especialmente pelo art. 2º, § 4º, que promove a dispersão de 60% das receitas para estruturas externas à Polícia

3
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
4
Art. 37. O ente federativo pode criar o Fundo Especial da Polícia Civil, destinado preferencialmente a valorização remuneratória dos policiais civis, bem como a investimentos com aparelhamento, infraestrutura, tecnologia, capacitação e modernização da instituição, entre outros.
5
Artigo 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.

+55.61.3201.6757 | +55.61.9.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

Judiciária Civil, fragilizando a vinculação entre a origem dos recursos, diretamente relacionada à atividade investigativa, e sua aplicação institucional.

Ainda que não se possa afirmar que a norma federal imponha destinação obrigatória à remuneração, tampouco se pode admitir que a legislação estadual esvazie integralmente a diretriz estabelecida, sob pena de violação indireta à competência da União para fixar normas gerais. A completa omissão da dimensão de valorização funcional, somada à significativa retirada de recursos do fundo, aproxima-se de um quadro de neutralização da finalidade normativa, o que permite sustentar afronta ao art. 24 da Constituição, não por divergência formal, mas por incompatibilidade material com o núcleo da norma geral.

Além disso, a estrutura normativa adotada compromete a própria natureza jurídica do fundo especial, na medida em que rompe a correlação entre receita vinculada e finalidade institucional, convertendo o FUNDEPOL em instrumento parcialmente desvinculado, cuja maior parte dos recursos passa a integrar a lógica orçamentária geral do Estado. Tal configuração afronta o regime jurídico previsto na Lei nº 4.320/1964 e fragiliza o princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, ao retirar da instituição policial meios financeiros diretamente relacionados ao desempenho de sua atividade-fim.

No que se refere à vedação de utilização dos recursos para inativos e pensionistas, prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 12.602/2024, a tese de inconstitucionalidade demanda maior cautela. Não há, na Lei nº 14.735/2023, comando expresso que imponha a destinação de recursos de fundos especiais para custeio de benefícios dessa natureza, tampouco se pode extrair, de forma automática, obrigação de extensão de tais recursos a despesas previdenciárias ou assistenciais. Todavia, a exclusão absoluta, sem qualquer mecanismo compensatório ou alternativa normativa, pode ser analisada sob a ótica da razoabilidade e da coerência sistêmica, especialmente quando confrontada com a diretriz federal de valorização e proteção institucional dos servidores.

+55.61.3201.6757 | +55.61.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

Sob a perspectiva da categoria enquanto unidade orgânica, composta por servidores ativos e inativos, mostra-se juridicamente possível, ainda que não central, a argumentação específica quanto à vedação imposta aos aposentados, sobretudo porque, diferentemente da ausência de obrigatoriedade de destinação remuneratória para ativos, a legislação estadual trata expressamente dos inativos para excluí-los do alcance do fundo, o que permite sustentar, em caráter complementar, questionamento quanto à razoabilidade dessa exclusão absoluta, vez que, embora não haja imposição normativa clara na legislação federal que obrigue a destinação de recursos do fundo a benefícios dessa natureza, a vedação integral é elemento objetivo no sentido de demonstrar, em nosso sentir, incoerência sistêmica e desvio da finalidade institucional do referido fundo.

Por fim, a tese jurídica mais consistente não reside na pretensa obrigatoriedade de destinação remuneratória dos recursos, nem na equiparação entre receitas do fundo e remuneração dos servidores, mas na demonstração de que o modelo normativo adotado pelo Estado de Mato Grosso promove esvaziamento material do fundo especial, compromete a vinculação entre arrecadação e finalidade institucional e interfere, de forma indireta, na autonomia funcional da Polícia Judiciária Civil, conforme delineada no art. 144, § 4º, da Constituição Federal.

Diante desse quadro, conclui-se que a inconstitucionalidade não decorre da inexistência de destinação remuneratória, mas da distorção estrutural do fundo, que deixa de operar como instrumento de fortalecimento institucional para se tornar mecanismo de captação parcialmente desvinculado, em desconformidade com o modelo jurídico dos fundos especiais e com a finalidade delineada pela legislação nacional.

+55.61.3201.6757 | +55.61.9.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

5. DA MEDIDA CAUTELAR

A concessão de medida cautelar no presente caso revela-se juridicamente adequada e necessária, desde que fundamentada não em tese remuneratória, mas na preservação da integridade material do fundo especial e da coerência entre a origem das receitas e sua destinação institucional. O *fumus boni iuris* encontra-se caracterizado na plausibilidade da tese de que o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.602/2024 promove ruptura relevante da vinculação entre receitas oriundas da atividade investigativa e sua aplicação no fortalecimento da Polícia Judiciária Civil, ao destinar parcela majoritária dos recursos a estruturas externas, o que compromete a própria natureza jurídica do FUNDEPOL enquanto fundo especial, nos termos do art. 71 da Lei nº 4.320/1964.

O *periculum in mora*, por sua vez, manifesta-se na execução continuada do modelo normativo impugnado, que implica transferência sistemática de 60% das receitas do fundo para o Tesouro Estadual e para a Secretaria de Segurança Pública, com potencial perda definitiva da identidade funcional desses recursos. Trata-se de risco concreto de esvaziamento progressivo do fundo, na medida em que valores diretamente vinculados à atividade policial passam a ser absorvidos pela dinâmica orçamentária geral do Estado, dificultando, ou mesmo inviabilizando, eventual recomposição futura caso reconhecida a inconstitucionalidade ao final do julgamento.

A urgência da medida não decorre, portanto, de alegada supressão de direitos remuneratórios imediatos, mas da necessidade de evitar a consolidação de um modelo de gestão que compromete estruturalmente a finalidade do fundo especial. A cada ciclo de arrecadação e distribuição, reforça-se a dissociação entre a origem da receita e sua destinação institucional, gerando efeitos financeiros de difícil reversão e impactando, de forma indireta, a capacidade operacional da Polícia Judiciária Civil.

+55.61.3201.6757 | +55.61.9.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

Nesse contexto, a medida cautelar deve ser formulada de modo cirúrgico, com foco na suspensão dos dispositivos que promovem a dispersão das receitas, notadamente os incisos II e III do § 4º do art. 2º da Lei nº 12.602/2024, de forma a preservar, até o julgamento definitivo, a integralidade dos recursos no âmbito do próprio FUNDEPOL, mantendo-os vinculados à finalidade institucional que justificou sua criação.

Tal providência, em nosso sentir, no caso em tela, não implica interferência indevida na autonomia administrativa do ente federativo, mas sim resguarda a eficácia do controle de constitucionalidade e evita a consolidação de efeitos potencialmente irreversíveis.

Assim delimitada, a medida cautelar mostra-se proporcional, adequada e necessária, pois preserva o objeto da ação, assegura a utilidade do provimento jurisdicional final e mantém, de forma transitória, a coerência entre arrecadação e finalidade do fundo, sem adentrar, neste momento, em discussões mais amplas sobre a destinação específica dos recursos, as quais deverão ser analisadas no julgamento de mérito.

6. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência

6.1. O recebimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, com a regular instauração do controle concentrado, determinando-se a notificação das autoridades responsáveis pela edição do ato impugnado para prestação de informações, bem como a oitiva da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, nos termos da legislação de regência.

6.2. A concessão de medida cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos incisos II e III do § 4º do art. 2º da Lei Estadual nº 12.602/2024, a fim de assegurar que a totalidade

+55.61.3201.6757 | +55.61.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

das receitas do FUNDEPOL permaneça vinculada ao próprio fundo até o julgamento definitivo da ação, evitando-se a dispersão dos recursos e preservando-se a integridade material do instituto.

6.3. No mérito, requer-se a procedência da presente ação para declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.602/2024, especificamente quanto aos seus incisos II e III, por violação ao regime jurídico dos fundos especiais, à competência legislativa concorrente e aos princípios da eficiência administrativa e da coerência entre arrecadação e finalidade institucional, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao dispositivo remanescente, de modo a assegurar a preservação da vinculação material das receitas do fundo à atividade da Polícia Judiciária Civil.

6.4. Subsidiariamente, caso não se entenda pela declaração de inconstitucionalidade, a adoção de interpretação conforme à Constituição que impeça a descaracterização do FUNDEPOL como fundo especial, garantindo que a destinação dos recursos observe, de forma efetiva, a finalidade institucional prevista em lei, vedando-se sua utilização como mecanismo de financiamento genérico do orçamento estadual.

6.5. Por fim, que a decisão a ser proferida produza efeitos *ex nunc*, preservando-se a segurança jurídica e evitando-se impactos desproporcionais à gestão fiscal do ente federativo, sem prejuízo da possibilidade de modulação, caso assim entenda esta Corte;

6.6. Que todas as comunicações processuais sejam realizadas em nome dos advogados regularmente constituídos, sob pena de nulidade.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília, DF em quarta-feira, 25 de março de 2026.

+55.61.3201.6757 | +55.61.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**
SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF
www.**aquinojuridico**.com.br

FABRÍCIO CORREIA DE AQUINO
OAB/DF 18.486

AUGUSTO GOMES PEREIRA
OAB/DF 31.291

EDUARDO GUERRA DE A. NEVES
OAB/DF 46.985

MIGUEL F. DE M. JUNIOR
OAB/DF 70.192

+55.61.3201.6757 | +55.61.9.9961-6757 | atendimento@**aquinojuridico.com.br**

SHN QUADRA 02 – BLOCO F – ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER – SALAS 1316/1317 – CEP 70.702-000 – BRASÍLIA/DF

www.**aquinojuridico**.com.br